

Darf Deutschland Gewalttäter nach Afghanistan abschieben?; Rückführungen Wie sieht die Rechtslage derzeit aus? Abschiebungen in das Land aktuell noch ausgesetzt....

## **Darf Deutschland Gewalttäter nach Afghanistan abschieben?; Rückführungen Wie sieht die Rechtslage derzeit aus? Abschiebungen in das Land aktuell noch ausgesetzt**

Nordwest-Zeitung

07. Juni 2024

Copyright 2024 Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** HINTERGRUND; S. 18

**Length:** 684 words

**Highlight:** Mey Dudin, Büro Berlin

### **Body**

---

**Berlin** - Nach dem Angriff auf einen Polizisten wird geprüft, ob man Straftäter nicht wieder nach Afghanistan zurückführen kann. Wie sieht die Rechtslage bei Abschiebungen dorthin aus?

Warum wird nicht nach Afghanistan abgeschoben

Im August 2021 hat der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Abschiebungen nach Afghanistan eingestellt und das mit der Sicherheitslage vor Ort begründet. Die Taliban hatten damals das Land zurückerobert und Seehofer wies darauf hin, dass auch Bundespolizisten gefährdet würden, die bei der Abschiebung mitfliegen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warf jüngst auch die Fragen auf: Wie will man mit einem islamistischen Terrorregime zusammenarbeiten, mit dem wir gar keine Beziehungen haben? Und wie schließen wir aus, dass von dort aus dann nicht der nächste Terroranschlag geplant wird? Deutschland hat derzeit keine Botschaft vor Ort. Außerdem gilt, solange die Lage am Hindukusch derart gefährlich ist, ein völkerrechtliches Abschiebungsverbot, das mit dem Begriff Non-Refoulement beschrieben wird.

Worum geht es bei diesem Abschiebungsverbot

Es handelt sich um das absolute Verbot, Asylbewerber oder Flüchtlinge in ein Land zurückzuweisen, in dem ihnen eine menschenrechtswidrige Behandlung droht. Umgekehrt heißt das, dass sie hier aufgenommen werden müssen, sagt der Heidelberger Völkerrechtler Matthias Hartwig mit Blick auf solche Fälle. Nele Allenberg vom Deutschen Institut für Menschenrechte verweist im Gespräch mit unserer Redaktion ebenfalls auf menschenrechtliche

Darf Deutschland Gewalttäter nach Afghanistan abschieben?; Rückführungen Wie sieht die Rechtslage derzeit aus? Abschiebungen in das Land aktuell noch ausgesetzt....

Grundprinzipien wie die Refoulement-Verbote aus der Genfer Flüchtlingskonvention und aus der europäischen Menschenrechtskonvention.

Gelten diese Abschiebungsverbote auch für Gewalttäter

Hierzulande schon. Laut Genfer Flüchtlingskonvention Artikel 33 Absatz 2 sind zwar Personen vom Schutz ausgeschlossen, die wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurden oder die ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko für das Land darstellen. Allerdings wird das in Europa strikter gehandhabt, sagt Völkerrechtler Hartwig mit Verweis auf Artikel 3 der europäischen Menschenrechtskonvention, wo das Folterverbot festgeschrieben steht. Das wird vom europäischen Menschenrechtsgerichtshof dahingehend ausgelegt, dass eine Person, ganz gleich, was sie getan hat, nicht in ein Land ausgeliefert werden darf, wo ihr Folter droht. Folter beinhaltet dabei auch etwa erniedrigende oder unmenschliche Behandlung. Menschenrechtsexpertin Allenberg sagt: Gerichte haben Personen schon einen Abschiebungsschutz erteilt, die keinerlei Verbindungen nach Afghanistan haben und bei denen es als gesichert gilt, dass die sich dort keine Existenz aufbauen können, dort hungern und dahinvegetieren.

Wie schätzen die Gerichte die Lage in Afghanistan ein

Es gibt verschiedene Richtersprüche zu Einzelfällen, aber nichts, was allgemeingültig wäre. Eine pauschale Feststellung des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, wonach jede Auslieferung nach Afghanistan gegen geltendes Recht verstößt, gibt es ebenfalls nicht, sagt Hartwig. Er verweist etwa auf die deutsche Rechtsprechung, wonach die Abschiebung einer Person nach Afghanistan nicht ausgeschlossen ist, wenn sie dort in ein soziales Netz kommt und in die Gesellschaft eingebettet ist, ohne dass eine Folter-ähnliche Behandlung droht. Sofern aber das Refoulement-Verbot greift, verbleibt kein Regelungsspielraum des nationalen Gesetzgebers, wie jüngst die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags ebenfalls feststellten.

Was hat es mit dem Legalitätsprinzip auf sich

Damit argumentiert Baerbock, wenn sie sagt: Nicht zuletzt schulden wir es den Opfern, dass die Täter für ihre Strafe im Gefängnis büßen und Mörder nicht in Afghanistan auf freien Fuß gesetzt werden. Hartwig, der in Heidelberg Professor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ist, findet zudem: Der Staat hat einen Strafanspruch, und der sollte nicht durch eine Abschiebung in ein Land ausgehebelt werden, in dem möglicherweise, wenn nicht sogar wahrscheinlich, eine Tat nicht strafrechtlich verfolgt wird.

PDF-Datei dieses Dokuments

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Subject:** ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GEWALTKRIMINALITÄT (90%); MENSCHENRECHTE (90%); FOLTER (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (87%); GESETZGEBUNGSORGANE (83%); TALIBAN (78%); TÖTUNGSDELIKTE (78%); VERBRECHEN (78%); VERURTEILUNGEN (78%); DEUTSCHER BUNDESTAG (77%); TERRORISMUS (77%); TERRORANSCHLÄGE (76%); TERRORORGANISATIONEN (76%); AUSLIEFERUNG (75%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); POLITISCHES ASYL (73%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (72%); GERICHTSHÖFE (69%)

**Person:** HORST SEEHOFER (91%)

Darf Deutschland Gewalttäter nach Afghanistan abschieben?; Rückführungen Wie sieht die Rechtslage derzeit aus? Abschiebungen in das Land aktuell noch ausgesetzt....

**Geographic:** HEIDELBERG, DEUTSCHLAND (58%); AFGHANISTAN (90%); EUROPA (90%); DEUTSCHLAND (74%)

**Load-Date:** June 7, 2024

---

End of Document